

요약

미국에서 의료보험 심사에 AI를 적용하는 과정에서 집단소송이 발생하고 있음. AI 도입 이후 사후 치료 거절이 급증했다고 지적되는 등 의료계와 언론의 비판이 커지고 있음. 이에 대응하여 여러 주에서 '의료인 최종판단, AI 단독근거 금지'를 법률로 제정·시행 중임. 소송 중인 보험회사들은 법적 쟁점에 대해 다투는 한편, 규제와 시장 신뢰 요구에 대응해 지표 공개 등 투명성 조치를 확대하고 있음

○ 미국 대형 의료보험회사들이 AI 알고리즘을 활용해 보험금 지급 심사를 자동화하면서 효율성을 높였지만, 청구 거절 및 조기 퇴원 논란 등으로 집단소송이 연이어 발생하고 있음(〈표 1〉 참조)

- UnitedHealth Care(UHC), Cigna, Humana 등에 대해 사후 치료 및 사전 승인(PA) 심사에 AI를 적용하는 과정에서 요양·재활 청구를 대량 거절하거나 조기에 종료하여 환자에게 손해를 입혔다는 이유로 집단소송이 제기됨
- CVS/Aetna의 경우, 2024년 주주 집단소송에서 알고리즘 기반 거절로 보험금 지출을 줄여 이익을 과대 표시하고 관련 리스크를 숨겼다는 공시 의무 위반이 쟁점화되면서, AI 거절 논란이 환자 권리 문제를 넘어 투자자 보호 영역으로 확장됨

〈표 1〉 미국 의료보험 AI 심사 관련 집단소송 주요 사례

원고 유형	보험회사	제기 시점	AI 사용 영역	소송의 요지
환자	UHC	2023.11.	사후치료(요양·재활) 기간 산정	AI가 필요기간을 과소평가해 요양치료를 부당 거절 또는 조기 종료
	Cigna	2023.7.	청구 심사(사후검토)	AI 검토 시스템을 이용, 개별검토 없이 대량·초단위 일괄 거절
	Humana	2023.12.	사후치료(요양·재활)	AI가 장기요양/재활 필요성을 낮게 평가해 급여 조기 중단
	Blue Shield of CA	2024.3.	사전승인·청구심사	AI가 의사 소견을 무시하고 파일도 안 열어본 채 즉시 거절
투자자(주주)	CVS/Aetna	2024.7.	사후치료(요양·재활) PA 요청 심사	AI 기반 거절로 보험금 지출을 줄여 이익을 과대 표시하고 관련 리스크를 숨겨 주가가 과대평가됨

자료: Healthcare Finance(2025. 2. 14.), "Class action lawsuit against UnitedHealth's AI claim denials advances"; Healthcaredive(2023. 7. 25.), "Cigna sued over algorithm allegedly used to deny claims"; CBS News(2023. 12. 18.), "Lawsuits take aim at use of AI tool by health insurance companies to process claims"; CLM(2024. 4. 15.), "AI Class Action Lawsuit Knocks on California Court's Door"; Businesswire(2024. 7. 21.), "CVS INVESTOR NOTICE: Robbins Geller Rudman & Dowd LLP Announces that CVS Health Corporation Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit"

○ 또한 AI 도입 이후 사후 치료 거절이 급증했다고 지적하는 상원 의회의 조사보고서가 발표되고, 이를 근거로 의료계와 언론의 비판이 커지면서 사건이 확산되고 있음

- 상원 의회의 조사보고서는 UHC, Humana, CVS/Aetna의 사후 치료 및 사전 승인(PA) 거절률이 2019~2022년 동안 급증했으며, 특히 UHC는 8.7%에서 22.7%로 2배 이상 증가했다고 지적함¹⁾
 - 2022년 기준 사후 치료 거절률은 UHC·CVS가 사전 승인(PA) 거절률의 약 3배, Humana는 16배 수준으로 나타나면서, AI·자동화가 노인 재활·요양 접근성을 위축시켰다는 비판이 제기됨
- 카이저가족재단(Kaiser Family Foundation; KFF)의 분석에 따르면, 메디케어 어드밴티지 사전 승인(PA) 요청 중 거절 비중이 2019년 5.7%에서 2022년 7.4%로 상승했으며, 2023년 한 해에만 320만 건 이상이 거절되는 등 거절 증가가 제도 개입과 집단소송을 촉발한 배경으로 지목됨²⁾

○ 캘리포니아주는 관련 법률(Physicians Make Decisions Act, 이하 'PMDA')을 처음으로 시행하며 AI를 활용한 보험금 지급 청구 거절을 명시적으로 금지했으며, 이후 애리조나, 네브래스카, 텍사스 등 여러 주에서 유사한 법률을 제정·시행하고 있음

- PMDA는 AI의 활용을 전면 금지하는 것은 아니나, 의학적 필요성에 대한 승인·연장·변경·거절 결정은 해당 분야의 면허 의료인이 최종 결정해야 하며, AI의 단독 판단 금지를 핵심 내용으로 함
- 애리조나, 네브래스카, 텍사스, 메릴랜드 등에서도 '의료인 최종판단, AI 단독 판단 금지'를 법률로 시행했거나 발효를 앞두고 있음³⁾
 - 콜로라도의 경우, 주 보험국이 2025년 10월 AI 거버넌스 규정 개정을 채택하면서 AI 단독 판단 금지를 위한 실무적 안전장치를 마련함⁴⁾

○ 소송 중인 보험회사들은 소송 과정에서 법적 쟁점에 대해 적극적으로 다투면서, 동시에 규제와 시장 신뢰 요구에 대응해 사전 승인(PA) 축소, 지표 공개 등 투명성 조치를 확대하고 있음

- 피고 측(보험회사들)은 AI가 의사결정을 대체한 것이 아니라 심사 과정의 보조 수단이었다고 주장하며, 청구 기각과 책임 범위 축소를 시도하는 등 방어에 주력하고 있음⁵⁾
- UHC는 2025년 가정간호(Home health)에 대해 사전 승인(PA) 면제와 PA 항목 10% 축소를 시행했고, 업계도 연방 규칙에 맞춰 PA 간소화 및 지표 공개를 약속하며 절차적 투명성 개선을 가속화하고 있음⁶⁾
 - 연방 CMS의 최종규칙에 따라 2026년 3월까지 승인·거절 비율, 처리 시간 등 사전 승인 지표 공개가 의무화됨⁷⁾

1) U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations(2024. 10. 17.), "Refusal of Recovery: How Medicare Advantage Insurers Have Denied Patients Access to Post-Acute Care"

2) Reuters(2024. 12. 10.), "Killing of UnitedHealthcare exec ignites patient anger over insurance"; KFF(2024. 8. 8.), "Medicare Advantage Plans Denied a Larger Share of Prior Authorization Requests in 2022 Than in Prior Years"

3) Stateline(2025. 3. 25.), "States try to rein in health insurers' claim denials, with mixed results"

4) Thomson Reuters Practical Law(2025. 9. 15.), "Colorado Adds AI-Related Guardrails for Health Insurers"

5) Healthcare Finance(2025. 2. 14.), "Class action lawsuit against UnitedHealth's AI claim denials advances"

6) UnitedHealthcare(2025. 3. 1.), "Home health prior authorization review process no longer required"

7) CMS(2024. 1. 17.), "CMS Interoperability and Prior Authorization Final Rule CMS-0057-F"